

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7249/2553

นางสมศรี ทรงประกอบ  
นายเชิยง ทรงประกอบ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 10, มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 1684

ผู้ตายทำพินัยกรรมฉบับแรกระบุว่า ข้อ 1 ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2668 ให้แก่ บุตร 5 คน คนละ 626.8 ตารางวา ข้อ 2 ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เฉพาะส่วนของ ผู้ตายให้แก่จำเลยที่ 2 เท่ากับที่ยกให้บุตรตามข้อ 1 ต่อมาผู้ตายทำพินัยกรรมฉบับที่ สองว่า ระบุว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่เหลือจาก ยกให้จำเลยที่ 2 ยินดียกให้โจทก์ทั้งหมด ดังนี้ เห็นได้ว่าการคำนวณเนื้อที่ ดินเฉพาะส่วนของผู้ตายผิดพลาดว่าเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา หรือ 710 ตาราง วา แต่ความจริงที่ดินส่วนของผู้ตายมีเนื้อที่เพียง 606.66 ตารางวา เมื่อยกที่ดิน โฉนดเลขที่ 2308 เฉพาะส่วนของผู้ตายให้แก่จำเลยที่ 2 จำนวน 606.66 ตารางวา ยังไม่ครบตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ผู้ตายระบุไว้ตามที่พินัยกรรมฉบับแรก จึงไม่มีที่ดิน โฉนดเลขที่ 2308 เหลือแบ่งแก่โจทก์ ข้อกำหนดพินัยกรรมที่ยกที่ดินแก่โจทก์จึงสิ้น ผล

---

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า โจทก์เป็นทายาท ผู้รับพินัยกรรมของนางบุญมาหรือจ๋อง เจ้ามรดก จำเลยที่ 1 เป็นทายาทโดยธรรม

และเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก จำเลยที่ 2 เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก เจ้ามรดกและจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ตำบลท่าเสา (ดอนไก่ดี) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกที่ดินในส่วนที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์ให้โจทก์พร้อมบ้านครัวไฟในที่ดินดังกล่าวอีก 1 หลัง ต่อมาวันที่ 19 มิถุนายน 2541 หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกได้สมคบกับจำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกให้แก่จำเลยที่ 2 โดยปิดบังไม่ให้โจทก์ทราบ อันเป็นการขัดต่อพินัยกรรมและเจตนาของเจ้ามรดก ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับมรดกตามพินัยกรรม ไม่สามารถนำที่ดินออกให้ผู้อื่นเช่าได้ ซึ่งจะได้ค่าเช่าเดือนละไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท ขอให้พิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ตำบลท่าเสา (ดอนไก่ดี) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของเจ้ามรดกที่จำเลยที่ 1 โอนให้จำเลยที่ 2 ให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการขอเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ให้แก่โจทก์ ตามพินัยกรรม หากจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการดังกล่าวให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายเดือนละ 8,000 บาท แก่โจทก์ นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินให้โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของศาลฎีกาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้ามรดกโดยโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 รับไปแล้ว ไม่มีที่ดินเหลือที่จะยกให้แก่โจทก์ เพราะพินัยกรรมระบุว่าที่เหลือจากยกให้จำเลยที่ 2 แล้ว ยินดีให้แก่โจทก์ เมื่อไม่มีที่ดินเหลือจึงโอนที่ดินให้โจทก์ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ตำบลท่าเสา (ดอนไก่อี) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2541 และให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางบุญมาหรือจ่อง จดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ในส่วนของนางบุญมาตามพินัยกรรมพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยที่ 1 จะโอนมรดกตามพินัยกรรมของนางบุญมาให้แก่โจทก์จนเสร็จสิ้น สำหรับค่าธรรมเนียมศาลที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้น ให้จำเลยทั้งสองนำมาชำระต่อศาลในนามของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความแทนโจทก์จำนวน 20,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรมในที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า เดิมนางบุญมาหรือจ่อง เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2668 เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ให้แก่บุตร 5 คนได้ที่ดินคนละ 626.8 ตารางวา ตามข้อ 1 และข้อ 2 ของพินัยกรรมระบุยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เฉพาะส่วนของนางจ่องให้แก่จำเลยที่ 2 เท่ากับที่ยกให้บุตรตามข้อ 1 คือจำนวน 626.8 ตาราง

ว่า ต่อมานางจ่องทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 3 ระบุว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2308 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่เหลือจากยกให้จำเลยที่ 2 ยินดียกให้โจทก์ทั้งหมด จากพินัยกรรมทั้งสองฉบับดังกล่าวนางจ่องแสดงเจตนายกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยระบุยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ส่วนที่เหลือจากยกให้จำเลยที่ 2 ให้แก่โจทก์ โดยระบุเนื้อที่ดินเฉพาะส่วนของนางจ่องว่ามีจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ซึ่งคงเกิดจากการคำนวณเนื้อที่ดินเฉพาะส่วนของตนผิดพลาดว่ามีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา หรือ 710 ตารางวา แต่ความจริงที่ดินส่วนของนางจ่องมีเนื้อที่เพียง 606.66 ตารางวา ดังนั้น เมื่อยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เฉพาะส่วนของนางจ่องให้แก่จำเลยที่ 2 จำนวน 606.66 ตารางวา ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนเนื้อที่ดินที่นางจ่องระบุไว้ตามพินัยกรรมฉบับแรก จึงไม่มีที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 เหลือเพื่อแบ่งแก่โจทก์อีก ข้อกำหนดพินัยกรรมที่ให้ยกที่ดินให้แก่โจทก์จึงสิ้นผล ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมชาย พันธุมะโอภาส-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-อาวุธ บัณฑิตปริชา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมแบบ เอกสารฝ่ายเมือง 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 25 ตุลาคม 2528 มีข้อกำหนดยก ทรัพย์สินให้แก่ทายาท ดังนี้ ข้อ 1 "ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2668 ...เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ยกให้ นางอิม นางอารี นางเลียง นางบุญมี โดยได้รับส่วนแบ่งคนละ เท่าๆ กัน" ข้อ 2 "ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2308 ...เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา เฉพาะส่วนของข้าพเจ้ายินดียกให้กับนางบุญรอด จำนวนเท่ากับส่วนที่ยกให้กับบุตร ตามข้อ 1 ที่เหลือคงไว้เช่นเดิม" ฉบับที่สองลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังนี้ ข้อ 1.1 ...ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2308 ตลาด กระทุ่มแบน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่เหลือจากยกให้นางบุญรอด ยินดียก ให้นางสมศรีทั้งหมด" การทำพินัยกรรมเป็นการทำนิติกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องนำ บทบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรมมา ใช้บังคับโดยอนุโลม หากบทบัญญัติบรรพ 6 เรื่อง พินัยกรรมมิได้บัญญัติไว้ เช่น การ แสดงเจตนาลวงหรือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสาระสำคัญตกเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคสอง และมาตรา 156 วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 125/2538 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ยกที่ดินพิพาทให้ แก่จำเลย เพื่ออำพรางสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปี ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 ประกอบ มาตรา 150 สำหรับพินัยกรรมสองฉบับดังกล่าว ผู้ตายมิได้เจตนาลวงแต่ประการใด และมิได้สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน เพียงแต่สำคัญผิดเกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ดิน ว่ามีจำนวนเท่าใดเท่านั้น ดังนั้นพินัยกรรมสองฉบับจึงไม่ตกเป็นโมฆะ เพราะมิ เจตนาลวงหรือสำคัญผิดตามมาตรา 155 วรรคสองและ 156 วรรคสองตามลำดับ พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมย่อมสิ้นผลหรือเสียเปล่าหรือไร้ผล ตาม บทบัญญัติในเรื่องพินัยกรรมเท่าที่ผู้เขียนรวบรวมได้มี 16 ประการ (ดูคำอธิบาย มรดกของผู้เขียนที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ 1 สิงหาคม 2551) พินัยกรรม

ทั้งสองฉบับที่ผู้ตายทำไว้มิได้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 16 ประการ แต่ประการใด  
พินัยกรรมเป็นเอกสารชนิดหนึ่ง ซึ่งมีบทบัญญัติในการตีความตามประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 10 และมาตรา 1684 มาตรา 10 "เมื่อความข้อใด ข้อหนึ่ง  
ในเอกสารอาจตีความได้สองนัย นัยไหนจะทำให้เป็นผลบังคับได้ ให้ถือเอาตามนัยนั้น  
ดีกว่าที่จะถือเอาที่ไร้ผล" มาตรา 1684 "เมื่อความข้อใดข้อหนึ่งในพินัยกรรมอาจ  
ตีความได้หลายนัย ให้ถือเอาตามนัยที่จะสำเร็จผลตามความประสงค์ของผู้ทำ  
พินัยกรรมนั้นได้ดีที่สุด" คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่า พินัยกรรมฉบับ  
ที่สองสิ้นผล เป็นการตีความขัดกับมาตรา 10 และน่าจะไม่สอดคล้องกับความ  
ประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมตามบทบัญญัติมาตรา 1684 โดยจะเห็นได้ว่าฉบับแรก  
และฉบับหลังเป็นพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองที่ทำห่างกันเพียง 7 วัน ผู้ตายสำคัญผิด  
ในเนื้อที่ที่ดินที่ตนมีอยู่ตั้งแต่ทำพินัยกรรมฉบับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่ายกที่ดินให้แก่นาง  
บุญรอด (จำเลยที่ 2) มากกว่าที่ดินมีและยังมีข้อความว่า ที่เหลือคงไว้เช่นเดิม  
เนื่องจากคำนวณผิดพลาด เมื่อฟังประกอบพินัยกรรมฉบับหลังว่า ที่เหลือยกให้นาง  
บุญรอด (จำเลยที่ 2) ยินดียกให้นางสมศรี (โจทก์) ยิ่งเห็นเจตนาของผู้ตายว่า ผู้ตาย  
มิได้เจตนายกที่ดินโฉนดเลขที่ 2308 ให้แก่นางบุญรอด (จำเลยที่ 2) ทั้งหมด แต่มี  
เจตนายกให้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือยกให้แก่โจทก์ ดังนั้น เมื่อที่ดินที่ผู้ตาย  
มีน้อยกว่าความจริง โจทก์และจำเลยที่ 2 ควรได้ที่ดินน้อยลงตามส่วน โดยถือ  
อัตราส่วนระหว่างจำเลยที่ 2 และโจทก์ในอัตราส่วน 626.8 ต่อ 83.2 ของที่ดิน  
606.66 ตารางวา ก็จะสำเร็จผลตามความประสงค์ของผู้ตาย ดังที่มาตรา 1684  
บัญญัติ ซึ่งเรื่องทำนองนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่พอเทียบเคียงได้ คือ คำ  
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2853/2553 พินัยกรรมระบุว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 49 ให้จำเลย  
จำนวน 3 ไร่ 53 ตารางวา จำเลยรวมจำนวน 2 งาน ส่วนโจทก์และโจทก์ร่วมได้ที่ดิน  
ตามที่บ้านปลูกอยู่มีแนวคูน้ำเป็นเขต เมื่อเจ้าพนักงานไปรังวัด ปรากฏว่า ส่วนที่  
จำเลยและจำเลยร่วมได้มิได้ถึงจำนวนตามที่ระบุในพินัยกรรม ดังนั้นส่วนของจำเลย

และจำเลยร่วมต้องได้น้อยลงตามส่วน โดยส่วนของโจทก์และของโจทก์ร่วมได้ที่ดินตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5070/2538 เจ้ามรดกมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเพียง 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา แต่กลับทำพินัยกรรมระบุว่า ยกให้นางสุข 6 งาน นางม้วน 6 งาน พร้อมทั้งปลูกบ้าน นางแสง 6 งาน พร้อมทั้งปลูกบ้านและนางตุ้ 3 งาน 20 ตารางวา มากกว่าที่เจ้ามรดกมีอยู่ ดังนี้ ส่วนแบ่งของผู้รับพินัยกรรมต้องลดลงตามสัดส่วนที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกให้ กীরติ กาญจนรินทร์